

1503477-89.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/10/2022
... penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503477-89.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2266475/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20559121 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 311/21/214 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2266475 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 311/21/214 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEAN RICHARD FAGUNDES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JEAN RICHARD FAGUNDES SILVA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 108), o réu apresentou defesa (fls. 149).

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 151) e o réu foi citado (fls. 166).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 181/182).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos

termos da denúncia (fls. 182).

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela aplicação da pena mínima e das benesses legais (fls. 185/190).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), fotografias (fls. 18/19), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 100/104), laudo pericial (fls. 170/175) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e aduziu que está sendo falsamente incriminado. Disse que os policiais o confundiram com outra pessoa – chamando-o por outro nome – e que o entorpecente foi “plantado” por eles. Aduziu que inicialmente foi levado à sede da polícia militar e, depois de uma reunião, à delegacia, onde a autoridade policial lhe disse que deveria assumir que era traficante, ao que fez uso de seu direito de permanecer em silêncio. É usuário de maconha. Não conhecia os policiais antes da abordagem.

Os policiais militares Fernando e Wilson relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu com um saco na mão. Ao notar a viatura, ele apresentou nervosismo e trocava reiteradamente a sacola de mão. Tendo em vista o comportamento do acusado e a existência de diversas construções na área, suspeitaram que ele poderia estar carregando algum bem subtraído e o abordaram. Dentro da sacola havia milho e, no meio dele, um tijolo de maconha, algumas porções menores do mesmo entorpecente e uma balança de precisão. O réu afirmou que era usuário e que havia encontrado o entorpecente em um terreno. Não foram localizados apetrechos para consumo e a quantidade de droga era maior do que a usualmente apreendida na cidade. O réu não indicou o local em que teria achado a droga e a quem ela pertenceria. Não tinham abordado o acusado anteriormente e não o conheciam dos meios policiais.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

A versão apresentada pelo acusado não se sustenta.

Os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram narrativas coerentes acerca da dinâmica da abordagem e sequer conheciam o réu antes dos fatos.

Não há qualquer motivo crível e plausível para acolhimento da tese defensiva de falsa incriminação, até porque para tanto haveria que se reconhecer não apenas a má conduta dos policiais militares envolvidos na prisão do réu, mas também do Delegado de Polícia.

Convém lembrar que: “indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxima quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado” (Código de Processo Penal Interpretado, JULIO FABBRINI MIRABETE, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 239, pág. 617). E mais: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra indícios ou alibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP 51/342).

E o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização ou entrega do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Além da grande quantidade de droga, houve apreensão de balança de precisão, instrumento largamente utilizado no comércio espúrio.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não verifico motivos para majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos") -, razão pela qual majoro a reprimenda de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu é primário e não possui antecedentes. Aplicável, portanto, o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à míngua de suficiente comprovação de que ele se

dedicasse a tal atividade criminosa por tempo considerável ou integrasse organização criminosa.

Assim, diminuo a pena de 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando a pena aplicada e a primariedade do acusado, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Todavia, é incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado.

Arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, por inexistirem elementos a demonstrar que o réu possa arcar com maior valor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu JEAN RICHARD FAGUNDES SILVA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade. Determino o perdimento do objeto apreendido com o réu, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA